

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 273/2531 นายณรงค์ ผิวละมุล
นายวิชัย ทวีสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 172, มาตรา 176

โจทก์ยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา ต่อมาโจทก์แถลงไม่ติดใจขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา และขอขยายเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมอีก 10 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาตในวันเดียวกัน และสั่งว่าหากไม่นำเงินมาวางภายใน 10 วันถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง โดยโจทก์ได้ลงลายมือชื่อในช่องหมายเหตุในคำร้องที่ระบุว่า ข้าพเจ้ารอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว ดังนั้นต้องถือว่าโจทก์ทราบคำสั่งศาลในวันนั้นแล้ว เมื่อถึงวันครบกำหนดโจทก์ไม่นำเงินมาชำระค่าธรรมเนียม คำสั่งของศาลชั้นต้นย่อมมีผลทันทีโดยไม่ต้องมีคำสั่งอีกซึ่งคำสั่งทิ้งฟ้องของศาลชั้นต้นเท่ากับเป็นคำสั่งไม่รับฟ้อง และเมื่อศาลไม่รับฟ้องแล้วโจทก์จะร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาโดยขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของโจทก์อีกไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษานิติกรรมจำนองที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เป็นโมฆะ ขอให้คืน น.ส.๓ ให้โจทก์โดยยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา

ในวันนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา โจทก์แถลงว่าไม่ติดใจไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแล้วขอเวลา ๔๕ วัน เพื่อหาเงินมาวางเป็น

ค่าฤชาธรรมเนียมการฟ้องคดี ศาลให้เวลาถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ครั้นถึงวัน
ครบกำหนดโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมอีก ๑๐ วัน ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งว่าอนุญาตเป็นครั้งสุดท้าย หากไม่นำเงินมาวางภายใน ๑๐ วัน ถือว่า
โจทก์ทิ้งฟ้อง เมื่อครบกำหนดแล้ว โจทก์ไม่ได้วางเงินค่าฤชาธรรมเนียมวันรุ่งขึ้นจาก
ครบกำหนดได้มายื่นคำร้องว่ายากจนไม่มีเงินชำระค่าฤชาธรรมเนียมขอให้ศาลชั้นต้น
ไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ให้
จำหน่ายคดีและยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้ทิ้งฟ้อง เนื่องจากคำร้องของโจทก์
ฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ที่ขอขยายระยะเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล
ออกไปอีก ๑๐ วันนั้น โจทก์ได้ทราบคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเมื่อวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๒๘ จึงต้องนับ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ และครบ ๑๐ วัน
ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ เมื่อโจทก์เห็นว่าสุดความสามารถที่จะหาเงินมาชำระค่า
ธรรมเนียมศาลได้ จึงได้ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๒๘ อีก ศาลชั้นต้นจะต้องรับคำร้องของโจทก์ไว้ไต่สวนและไม่ชอบที่จะสั่งว่าโจทก์
ทิ้งฟ้อง เพราะยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำร้อง
ของโจทก์ฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ที่ขอขยายระยะเวลาชำระค่า
ธรรมเนียมศาลออกไปอีก ๑๐ วัน นั้น ปรากฏว่าโจทก์ได้ลงลายมือชื่อในช่อง
หมายเหตุในคำร้องที่ระบุว่า ข้าพเจ้ารอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว และศาล
ชั้นต้นได้มีคำสั่งในวันเดียวกันนั้นเอง จึงต้องถือว่าโจทก์ได้ทราบคำสั่งของศาลในวัน

หมายเหตุ